



PUTUSAN

Nomor K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/16 Juli 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 4 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut", sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Kota Gorontalo, dengan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abivraya di Kabupaten Bone Bolango;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar blus warna hitam lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna cokelat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



- 1 (satu) lembar celana panjang hitam wanita;
- 1 (satu) buah BH warna krem;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu polos;
- 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna abu-abu tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar ANAK, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo tanggal 9 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan selama 2 (dua) tahun di rumah Anak dengan syarat Anak tidak melakukan tindak pidana lagi dengan ketentuan apabila syarat tersebut dilanggar, maka Anak menjalankan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar melakukan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani pidana pengawasan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan agar melakukan pembimbingan terhadap Anak selama Anak menjalani pidana pengawasan;
5. Memerintahkan agar Anak segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar blus warna hitam lengan panjang;
 - 2) 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna cokelat;
 - 3) 1 (satu) lembar celana panjang hitam wanita;
 - 4) 1 (satu) buah BH warna krem;
 - 5) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu polos;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



6) 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna abu-abu tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT GTO tanggal 8 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo tanggal 9 Desember 2025 yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo *juncto* Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT GTO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2026 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 27 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 8 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 27 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah tepat menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan dan telah tepat menyatakan perbuatan Anak dengan bujuk rayu atas dasar suka sama suka melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang dilakukan secara berlanjut, telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa demikian pula terhadap pidana pengawasan yang dijatuhkan *judex facti* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidana *judex facti* telah mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan pula telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa tindak pidana *a quo* terjadi atas dasar suka sama suka antara Anak dengan Anak korban yang telah menjalin hubungan pacaran selama 7 (tujuh) bulan. Terlepas dari sifat perbuatan Anak, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta hukum terkait adanya perdamaian baik antara Anak dengan Anak korban maupun antara keluarga Anak dengan keluarga Anak korban sebagaimana surat pernyataan di Desa Tuladenggi bulan Maret 2024 dimana antara keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban telah sepakat untuk menikahkan Anak dan Anak Korban setelah Anak lulus sekolah dan hal tersebut dipandang sebagai permulaan bentuk pertanggungjawaban Anak terhadap Anak Korban atas perbuatannya sehingga hal ini dapat dijadikan alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki mengenai pembebanan biaya perkara yang oleh *judex facti* dinyatakan dibebankan kepada negara;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang masih dinyatakan berlaku saat pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama yang menegaskan "Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara kecuali dalam hal putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada pada Negara", hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana pengawasan, dan pula Anak sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terhadap Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* beralasan diperbaiki sekedar mengenai pembebanan biaya perkara menjadi dibebankan kepada Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor K/Pid.Sus/2026



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI** Kabupaten Gorontalo tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT GTO tanggal 8 Januari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo tanggal 9 Desember 2025 tersebut mengenai pembebanan biaya perkara menjadi:
 - Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **13 Maret 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Hamsurah, S.H., M.H.

Sutarjo, S.H., M.H.